

1500019-45.2022.8.26.0200

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: FELIPE GUINSANI

Comarca: Gália

Foro: Foro de Gália

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... que são produtos ou proveito do crime de tráfico de drogas.

Custas ex leges, observada a gratuidade que fica desde já deferida ao acusado.

Anote-se.

Transitada em julgado a presente decisão:

- 1) Expeça-se guia de recolhimento para encaminhamento ao juízo da execução;
- 2) Notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa, em dez dias;
- 3) Inclua-se o nome do réu no rol dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Gália

Foro de Gália

Vara Única

Av. São José, 431, Gália-SP - cep 17450-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500019-45.2022.8.26.0200 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500019-45.2022.8.26.0200

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2022535/2022 - DEL.POL.GÁLIA, 10/2022 - DEL.POL.GÁLIA, 41/2022 - DEL.POL.GÁLIA, 44/2022 - DEL.POL.GÁLIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEITON DOLIVAN DOS SANTOS CRUZ

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE GUINSANI

VISTOS.

Cuida-se de processo-crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de CLEITON DOLIVAN DOS SANTOS CRUZ, qualificado nos autos, como incurso Z como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, I, do Código Penal, porque, segundo a denúncia:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 25 de janeiro de 2022, durante a madrugada, na Rua Décio Silvério, centro, nesta cidade e comarca de Gália, CLEITON DOLIVAN DOS SANTOS CRUZ, qualificado às fls. 07, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, diversos objetos do estabelecimento comercial "Agro Centro", notadamente um Notebook marca Acer, cor cinza, modelo A315-53-333H, avaliado em R\$ 3.200,00 (fls. 34), pertencentes a Leonardo Gutierrez.

Recebida a denúncia o réu foi regularmente citado e apresentou defesa. Foi realizada audiência de instrução e, ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A denúncia é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo pericial, e pela prova vocal colhida em juízo.

A autoria delitiva, de igual forma, restou inconteste.

Vejamos.

Odirlei Venceslau de Souza, ouvido em juízo, disse que receberam a informação do furto e conseguiram a filmagem do crime. Reconheceram e localizaram o réu, que não estava portando nada de ilícito. O acusado confirmou que tinha praticado o crime de furto e vendido os objetos para uma pessoa desconhecida de Garça. Afirmou que tinha vendido o notebook para Luzinéia, munícipe de Gália. Foram até a casa de Luzinéia que confirmou que o réu vendeu o computador por R\$ 150,00, porém, foi pagou apenas R\$ 30,00 (trinta reais).

Luzinete Maria da Silva, ouvida em juízo, disse que o réu foi na sua casa e lhe vendeu um notebook. Comprou para sua neta. Já conhecia o réu. Tinha apenas R\$ 30,00 (trinta reais), que deu para o acusado.

O réu, ouvido em juízo, disse que foi abordado pelos policiais, na rua da casa da pessoa que comprou o notebook. Os policiais mostraram uma filmagem, apontando o depoente. Depois, viu uma segunda filmagem. Não reconhece a segunda filmagem, não se tratava do depoente. Comprou o notebook por R\$ 50,00 (cinquenta reais) para revender. Comprou o notebook de Caio Cesar. Foi uma coincidência ter passado na frente do estabelecimento, quase na mesma hora do crime. Os policiais não tinham nada contra o depoente.

A versão do réu é totalmente inverossímil.

O acusado confirmou que vendeu o notebook para Luzinete, dizendo, no entanto, que comprou o aparelho, por R\$ 50,00 (cinquenta reais) de Caio. No entanto, o acusado entregou o bem para Luzinete por R\$ 30,00 (trinta reais).

Além disso, o próprio acusado confirmou que estava na frente do estabelecimento, as 3 da manhã, pouco antes do crime, mas nega que tenha entrado no local, o que é totalmente descabido. Ora, o réu encontrou uma pessoa aleatória, de madrugada e comprou o notebook por preço irrisório, sendo que estava na frente do local do crime e com objeto do crime, que vendeu R\$ 30,00 (trinta reais).

Ademais, pelas filmagens, a roupa e o boné, aparentemente, são os mesmos daquele que estão na foto que o acusado reconheceu como sendo sua pessoa.

O crime foi praticado no período noturno e mediante rompimento de obstáculo, consoante laudo de fls. 171/178.

Destarte, à luz dos elementos que dos autos constam, restaram amplamente caracterizado o crime do artigo 155, §§ 1º e 4º, I, do Código Penal.

Passo, pois, a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado, uma vez que ele possui maus-antecedentes (1500068-73.2019.8.26.0594, condenação por roubo, fls. 47/50), de modo que majoro a pena em 1/6 e fixo a pena base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o réu é reincidente específico (1500032-31.2019.8.26.0594, fls. 47/50), de modo que aumento a reprimenda em 1/4 e fixo a pena provisória em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, o crime foi praticado durante o repouso noturno, majoro, assim, a reprimenda em 1/3, fixando a pena definitiva em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

O dia-multa valerá no mínimo legal.

Por força do que dispõe o artigo 33, do Código Penal, considerando os maus-antecedentes e a reincidência, fixo o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.

Por conta da reincidência dos maus-antecedentes, inaplicável, na espécie, os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos expostos na exordial acusatória com o fito de CONDENAR o réu como incurso 155, §§ 1º e 4º, I, do Código Penal a pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, esta última no mínimo legal.

Mantenho a custódia cautelar do réu, uma vez que permanecem hígidos os motivos que levaram a sua decretação, destacando, especialmente, que o réu é reincidente e tem maus-antecedentes (fls. 47/50).

No mais, declaro o perdimento em favor da União Federal dos valores apreendidos nos autos, pois demonstrado que são produtos ou proveito do crime de tráfico de drogas. Custas ex leges, observada a gratuidade que fica desde já deferida ao acusado.

Anote-se.

Transitada em julgado a presente decisão:

- 1) Expeça-se guia de recolhimento para encaminhamento ao juízo da execução;
- 2) Notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa, em dez dias;
- 3) Inclua-se o nome do réu no rol dos culpados;
- 4) Oficie-se ao IIRGD;
- 5) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal

Havendo advogado nomeado, oportunamente, expeça-se certidão de honorários, nos termos do convênio com a Defensoria, no grau máximo permitido à espécie.

Oportunamente, arquivem-se.

Sentença publicada em audiência.

Galia, 03 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA